

Nr. 5 Aufzeichnung des Oberregierungsrats im Reichserziehungsministerium Galandi. 12. Januar 1938

R 4901/2509, Bl. 488–490¹

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichserziehungsministerium

[Entfernung der Geistlichen aus dem Religionsunterricht]

Die Durchführung des Erlasses vom 1. Juli 1937² – E II a 1194 – in den Volks- und mittleren Schulen auf Grund der Berichte der preußischen Regierungspräsidenten und der Unterrichtsverwaltungen der Länder.

Durch den vorbezeichneten Erlaß ist für Preußen angeordnet worden, daß der schulplanmäßige *Religionsunterricht* in erster Linie durch Lehrer zu erteilen und Geistlichen nur dann zu übertragen ist, wenn geeignete Lehrkräfte fehlen. Den Unterrichtsverwaltungen der Länder ist der Erlaß zur Kenntnis und mit dem Ersuchen um Prüfung zugeleitet, ob in ihrem Geschäftsbereich nicht entsprechend vorgegangen werden könnte.

Zur Berichterstattung war in Preußen eine Frist bis zum 1. 11. 37 gesetzt. Auf Grund der inzwischen vollzählig eingegangenen Berichte der preußischen Regierungspräsidenten und der in der gleichen Angelegenheit eingegangenen Äußerungen der Unterrichtsverwaltungen der Länder ergibt sich zur Zeit folgende Übersicht über die Durchführung des Erlasses.

A. Gegenwärtiger Stand der Maßnahmen.

1. Volksschulen.

In den *preußischen* Volksschulen ist die Ablösung der Geistlichen aus dem Religionsunterricht nahezu restlos durchgeführt worden. Die meisten Regierungspräsidenten haben das Erforderliche bereits nach Schluß der Sommerferien 1937, einige mit Beginn des Winterhalbjahres bzw. zum 1. 1. 38 veranlaßt. Ein größeres Ausmaß haben die Maßnahmen, abgesehen von den westlichen Regie-

¹ Ohne Sicht- und Bearbeitungsvermerke. – ORR Rudolf Galandi (1901–1942) war Ref. in der Abt. E II (Volks- und Mittelschulen) und Korref. in Abt. E III (Höhere Schulen) des RErzM.

² RdErl. an die preuß. RegPräs. und OP, abschriftl. an die Unterrichtsverwaltungen der anderen Länder gerichtet mit dem Ersuchen, „entsprechende Maßnahmen auch für den Bereich Ihrer Unterrichtsverwaltung – erforderlichenfalls unter Durchführung notwendiger Gesetzesänderungen – möglichst bald in die Wege zu leiten“. Reinkonzept mit Einverständniserklärungen des RKiM und StdF sowie Ausfertigung: R 4901/2509, Bl. 110–112. Im Amtsblatt DWEV nicht veröffentlicht. Druck: AKTEN DT. BISCHÖFE IV, Nr. 386 Anm. 4; DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 39/I. – Den Anstoß hatte ein Schreiben von RL Bormann an den RErzM gegeben, mit dem er am 28. 2. 1937 auf Ausschaltung der Geistlichen vom Religionsunterricht drängte, um endlich „die staatlichen Schulen von diesen Resten einer kirchlichen Unterrichtstätigkeit zu befreien“; R 4901/2509, Bl. 102; DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 6. Rust reagierte erstaunt und verwies Bormann am 22. 3. darauf, daß er im Einvernehmen mit der Partei erst im Juni 1936 die Lehrer von der Pflicht entbunden habe, Religion zu unterrichten: „Wer a sagt, muß auch b sagen. Wo der Lehrer infolge der ihm gewährten Gewissensfreiheit als Religionslehrer ausfällt, muß der Kirche der Religionsunterricht durch den Geistlichen zugestanden werden.“ Bormann hatte am 2. 4. nachgehakt und klargemacht, daß es ihm um eine grundsätzl. Weichenstellung zu tun war: Wo kein Lehrer bereitstehe, könnten Geistliche wohl „ausnahmsweise“ noch an den Schulen belassen werden, keinesfalls aber sei hinzunehmen, daß wie z.B. „in Bayern die Kirchen die Erteilung des Religionsunterrichts durch den Geistlichen noch als ihr ureigenstes Recht ansehen“. R 4901/2509, Bl. 104–109. Vgl. auch Dok. Nr. 134. Daraufhin war der Erlaß des RErzM ergangen.

rungsbezirken Köln, Koblenz und Trier, auch in den Regierungsbezirken Breslau und Liegnitz gehabt, wo insgesamt etwa 700 Geistliche aus dem Religionsunterricht entfernt worden sind. In vereinzelt Fällen, in denen aus Mangel an geeigneten Lehrkräften für religiöse Minderheiten Geistliche im Religionsunterricht belassen werden mußten, werden die Regierungspräsidenten die Möglichkeit einer späteren Ablösung im Auge behalten. Von umfassenden Anordnungen abgesehen haben lediglich die Regierungspräsidenten in Oppeln, Lüneburg, Hannover und Sigmaringen, da es ihnen aus örtlichen Gründen zweckmäßig erschien, den Abbau der Geistlichen allmählich vorzunehmen und über einen längeren Zeitraum zu verteilen.

Ähnlich wie die zuletzt genannten Regierungspräsidenten geht *der Reichskommissar für das Saarland*³ offenbar mit Rücksicht auf die durch die Einführung der Gemeinschaftsschule geschaffene Lage vor⁴.

Bayern hat sich im Hinblick auf die Maßnahmen zur Einführung der Gemeinschaftsschule⁵ außerstande erklärt, den Erlaß durchzuführen. Nach Benehmen mit dem Stellvertreter des Führers ist der Zurückstellung der Angelegenheit in Bayern zugestimmt worden. Das Land *Baden* will mit Rücksicht auf die durch das Badische Konkordat geschaffenen Schwierigkeiten⁶ den Abbau der Geistlichen nur schrittweise vollziehen.

Württemberg hat im Zusammenhang mit den Vorgängen bei Abnahme des Treuegelöbnisses⁷ von den etwa 1200 evangelischen und rund 600 katholischen Pfarrern rund 700 evangelische und 200 katholische von der Erteilung des Religionsunterrichts ausgeschlossen und durch Lehrer ersetzt.

An den Volksschulen in *Sachsen, Anhalt, Thüringen, Hessen* und *Bremen* ist bzw. wird der Erlaß nach den vorliegenden Berichten durchgeführt. Größeren Umfang haben die in den letztgenannten Ländern vorzunehmenden Veränderungen nicht, da dort ohnehin in den Volksschulen der Religionsunterricht überwiegend durch Lehrer erteilt wurde.

In den übrigen Ländern *Mecklenburg, Oldenburg, Braunschweig, Hamburg* und *Lippe*, aus denen einstweilen Berichte noch nicht vorliegen, dürften die Verhältnisse ähnlich gelagert sein.

2. Mittlere Schulen.

Auch in den mittleren Schulen ist der Erlaß, abgesehen von den zu 1) bezeichneten Ausnahmegebieten, durchgeführt worden. Die Zahl der Fälle, in denen zwangsläufig Geistliche im Religionsunterricht belassen werden mußten, ist bei den mittleren Schulen allerdings größer, da es vielfach an geeigneten Lehrkräften fehlt. Einige Regierungspräsidenten haben zur Behebung des Mangels Volksschullehrer mit der Erteilung des Religionsunterrichts an Mittelschulen beauftragt.

3. Sonstige Schulen.

An den *Berufsschulen* wird nur in beschränktem Umfang Religionsunterricht erteilt. Die dabei entstandenen Fragen werden besonders behandelt, desgleichen die mit dem Religionsunterricht an den *höheren Schulen* zusammenhängenden Probleme⁸. Ob der Erlaß vom 1. 7. 37 sich auch auf *Privatschulen* erstreckt, ist von den nachgeordneten Behörden offenbar verschieden beurteilt

³ Josef Bürckel.

⁴ Zu den Auseinandersetzungen um deren mittels „Elternabstimmungen“ vorangetriebene Einführung im NS-Gau Saarpfalz im Frühj. 1937 s. DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 13/I–V.

⁵ Zu den hierbei angewandten Zwangsmethoden am Beispiel Würzburgs vgl. AKTEN DT. BISCHÖFEIV, Nr. 431, generell Nr. 473/II f.

⁶ Meinte wohl den Konflikt, der ausbrach über einen Erlaß des badischen Kultusministeriums vom 24. 7. 1937, welcher nach Württemberg. Vorbild (u. Anm. 7) Richtlinien für die Abfassung von Religionslehrbüchern vorzugeben suchte und den der Freiburger Ebf. Gröber u.a. mit dem Hinweis auf das Bad. Konkordat von 1932 zurückgewiesen hatte; s. AKTEN DT. BISCHÖFEIV, Nr. 394.

⁷ Durch Erlaß des RErM vom 18. 3. 1937 (DWEV S. 150) für nichtbeamtete Lehrpersonen angeordneter Treueid, den man in Württemberg vielfach mit der Verpflichtung auf einen Erlaß des Kultministers Mergenthaler vom 28. 4. 1937 zu koppeln suchte, der bindende Maximen für den Religionsunterricht vorgab: Ausschluß von Stoffen, „die dem Sittlichkeitsempfinden der germanischen Rasse widersprechen“, v.a. „gewisser Teile des Alten Testaments“. Näheres s. AKTEN DT. BISCHÖFEIV, Nrr. 386 Anm. 6, 388 Anm. 3; DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 20.

⁸ Entsprechende Aufzeichnungen nicht ermittelt.

worden. Zum Teil ist von ihnen auch den Privatschulen die Entfernung der Geistlichen aus dem Religionsunterricht aufgegeben worden.

B. Einstellung der Lehrer.

Hinsichtlich der Bereitwilligkeit der Lehrer, den Religionsunterricht an den Volks- und mittleren Schulen anstelle der Geistlichen zu übernehmen, haben sich Schwierigkeiten offenbar nicht ergeben. Die Regierungspräsidenten in Koblenz und Köln haben den Erlaß vom 1. 7. 37 zum Anlaß genommen, die Lehrer auf die besondere Verantwortung hinzuweisen, die sich für sie aus der Übertragung des Religionsunterrichts unter den bezeichneten Umständen ergebe. Auf Anregung des Regierungspräsidenten in Köln hat auch der zuständige Gauleiter⁹ auf die Lehrer entsprechend eingewirkt. Der Regierungspräsident in Köln hat außerdem den Direktor der Hochschule für Lehrerbildung in Bonn gebeten, die Studentenschaft darauf hinzuweisen, daß staatspolitische Belange eine hinreichende Zahl von Lehrern mit Befähigung zum Religionsunterricht erforderten, so lange der Religionsunterricht lehrplanmäßiges Schulfach sei. Er hat angeregt, Entsprechendes auch den anderen Hochschulen für Lehrerbildung mitzuteilen. Die Abteilung WL¹⁰ hat dazu bemerkt, daß es in dieser Frage insbesondere auch auf die Einstellung der Führung der Studentenschaft ankommen werde, und eine etwaige Fühlungnahme mit dem Stellvertreter des Führers zur Erörterung gestellt.

C. Einstellung der Kirchen.

Die katholische Kirche hat überall da, wo der Religionsunterricht bisher zu einem erheblichen Teil durch Geistliche erteilt wurde, gegen die Durchführung des Erlasses vom 1. 7. 37 Stellung genommen¹¹. So namentlich in den westlichen Bezirken Preußens, aber auch in Schlesien. Abgesehen von Protestschreiben an die Regierungspräsidenten, haben die Bischöfe in dieser Angelegenheit vielfach Hirtenbriefe an die Erziehungsberechtigten gerichtet, in denen sie Verstärkung der häuslichen religiösen Erziehung und Besuch kirchlicher Jugendveranstaltungen fordern. Von den Regierungspräsidenten in Kassel, Köln und Trier, zum Teil auch aus anderen Bezirken, ist über die Einrichtung eines besonderen kirchlichen Religionsunterrichts¹² berichtet worden. In verschiedenen Bezirken sind Bestrebungen der Kirche bemerkbar geworden, nunmehr den Religionsunterricht der Lehrer einer besonderen kirchlichen Kontrolle zu unterwerfen und das Recht zur Erteilung der *missio canonica* in aller Form in Anspruch zu nehmen¹³. In Württemberg hat nicht nur die katholische, sondern in stärkstem Maße auch die evangelische Kirche gegen den Erlaß vom 1. 7. 37 Stellung genommen.

Von katholischer Seite ist die Ablösung der Geistlichen durch Lehrer neuerdings in einer Note des Kardinalstaatssekretärs¹⁴ mit der Begründung beanstandet worden, daß Art. 21 des R[eichs]K[onkordats] die Erteilung des Religionsunterrichts in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der katholischen Kirche zusichere und daß damit auch das Recht der Kirche anerkannt sei, entsprechend den Grundsätzen des katholischen Kirchenrechts den Religionsunterricht durch Geistliche zu versehen.

D. Einstellung der Elternschaft.

Von der Elternschaft ist der Übergang des Religionsunterrichts auf die Lehrer überwiegend ohne Widerstand aufgenommen worden. Nur in Württemberg ist es offenbar verschiedentlich zu erns-

⁹ Josef Grohé.

¹⁰ Gemeint sein dürfte die Hochschulabt. W I im Amt für Wissenschaft (W) des RErzM.

¹¹ Dazu wie zu den nachgenannten Protestschritten s. besonders AKTEN DT. BISCHÖFEIV, Nrr. 386, 388, 391, 396 (Eingabe von Kard. Bertram an RErzM Rust namens des Gesamtepisikopats vom 7. 8. 1937), 399/II Ziff. IV 4; DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 39/II-III.

¹² Vgl. AKTEN DT. BISCHÖFEIV, Nrr. 399/IIb, 415b, 415c.

¹³ Ebd. Nrr. 399/II Ziff. IV 1 Nr. 6, 415a, 442, 445, 473/IIb.

¹⁴ Pacelli an Botschafter v. Bergen, 26. 11. 1937; R 4901/2509, Bl. 496-501; Druck: ALBRECHT, Notenwechsel II, Nr. 19.

teren Auseinandersetzungen, Schulstreiks, Protesten und Abmeldungen vom schulplanmäßigen Religionsunterricht gekommen. In Preußen haben der Regierungspräsident in Köln und der Oberpräsident der Provinz Westfalen auf die innere Ablehnung hingewiesen, die der Erlaß bei einem Teil der Bevölkerung, namentlich der Landbevölkerung findet. Der Aufforderung zur Teilnahme an dem von den Kirchen eingerichteten besonderen Religionsunterricht (vgl. oben C) ist vielfach Folge geleistet worden, in besonderem Maße im Regierungsbezirk Trier.

E. Rechtsfragen.

Rechtliche Schwierigkeiten sind im Zusammenhang mit der Durchführung des Erlasses im allgemeinen nicht aufgetaucht. Die Regierungspräsidenten in Wiesbaden und Sigmaringen haben berichtet, daß kirchliche Stellen sich auf alte landesherrliche Bestimmungen des vorigen Jahrhunderts berufen hätten, aus denen sich das Recht der Kirche auf die Erteilung des Religionsunterrichts durch Geistliche ergeben solle. Diese kirchlichen Ansprüche sind unbegründet, da in jedem Falle die Weimarer Verfassung den Religionsunterricht für das ganze Reichsgebiet zu einer Angelegenheit des Staates gemacht und entgegenstehendes Landesrecht beseitigt hat (Art. 149 [W]RV).

Die vom Vatikan aus Art. 21 des RK abgeleiteten Ansprüche (oben C) sind unbegründet, da mit den Grundsätzen der katholischen Kirche lediglich der Bekenntnisinhalt des katholischen Glaubens nicht aber alle sonstigen innerkirchlichen Vorschriften gemeint sein können.

F. Allgemeines.

Die Regierungspräsidenten in Köln und Minden haben es als mißlich empfunden, daß der Rund-erlaß vom 1. 7. 37 von der Reichsregierung nicht veröffentlicht worden ist. Das habe vielfach zu unrichtigen Vorstellungen über Grund und Ziel der Maßnahmen geführt. Sie haben im Zusammenhang damit den Wunsch geäußert, daß derartige Maßnahmen von Reichs wegen im Interesse der propagandistischen Wirkung durch Pressekommentare begleitet werden möchten. Die Fühlungnahme mit der Pressestelle in dieser Angelegenheit hat ergeben, daß derartige Verlautbarungen sicher grundsätzlich erwünscht, gegenwärtig jedoch mit gewissen Schwierigkeiten verbunden und nur in einem geeigneten Zeitpunkt möglich seien¹⁵.

Berlin, den 12. 1. 1938

Dr. Galandi

¹⁵ Die Intention des Erlasses vom 1. 7. 1937 wurde im Nov. 1938 durch eine eigenmächtige Aktion des NSLB konterkariert: Dok. Nr. 261.

Zitierhinweis

Nr. 5 Aufzeichnung des Oberregierungsrats im Reichserziehungsministerium Galandi. 12. Januar 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d005>